

北京市邦盛律师事务所
关于广东伊立浦电器股份有限公司
二〇〇九年第六次临时股东大会的

法 律 意 见 书

[2009]邦盛股字第 0033 号

中国·北京·海淀区金源时代商务中心 2 号楼 A 座 12F

电话 (Tel): (010) 88891182 (总机), 88892012, 88891923 传真 (Fax): (010) 88891131

二〇〇九年十二月

北京市邦盛律师事务所
关于广东伊立浦电器股份有限公司
二〇〇九年第六次临时股东大会的法律意见书

[2009]邦盛股字第 0033 号

致：广东伊立浦电器股份有限公司

根据广东伊立浦电器股份有限公司（以下简称“公司”）与北京市邦盛律师事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所接受公司的委托，担任其特聘法律顾问。本所指派杨霞律师、杨云律师出席了公司于 2009 年 12 月 31 日召开的二〇〇九年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等我国现行有关法律、法规和规范性文件以及《广东伊立浦电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的相关事宜，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。

本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事宜及上述法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的提案和股东大会的表决程序和表决结果等有关事宜发表法律意见，本所律师不对本次股东大会议案的内容及议案中所涉事实、数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。

本法律意见书是本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行核查和验证后出具的。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是真实、准确和完整的，无任何虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，不得用于其它任何目的或用途。本所同意公司将本法律意见书作为公司二〇〇九年第六次临时股东大会公告材料，随同其他需公告信息一起向公众披露，并依法对本所出具的法律意见承担责任。

一、本次股东大会的召集、召开程序

1. 2009年12月15日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2009年第六次临时股东大会的议案》，并于2009年12月16日将本次股东大会召开的时间、地点、审议议题及会议登记等事项进行了公告，会议通知通过《证券时报》以及深圳证券交易所指定的信息披露网站告知全体股东。

2. 本次股东大会以现场投票表决的方式召开。

本次股东大会现场会议于2009年12月31日上午9点30分在公司会议室如期召开，会议由公司副董事长曾雁先生主持。会议审议事项与会议通知一致。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》的规定，合法有效。

二、出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东的委托代理人共3人，代表股份11700万股，占公司股份总额的75%。经本所律师核查，出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人均持有有效证明文件。除出席本次股东大会的股东外，列席会议的人员还有公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员。

2. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经核查，本所律师认为，出席本次股东大会的股东均具有参加本次股东大会的资格，本次股东大会的召集人资格合法有效。

三、本次股东大会的新提案

经本所律师核查，本次股东大会与董事会公告的内容相符，没有提出临时议案的情况。

四、本次股东大会审议事项及表决程序

根据本次股东大会的议程，本次股东大会的审议事项及表决程序如下：

本次股东大会采取了现场记名投票的表决方式。

1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人就会议通知中列明的议案进行了逐项审议，并以书面记名投票的方式进行了表决。

2. 本所律师、出席本次股东大会的两名股东代表和一名监事按照法定程序

对会议投票表决进行了监票、点票和统计，并当场公布了表决结果。

3. 会议审议通过了以下议案：

(1)、《关于更换会计师事务所的议案》。

上述议案获得有效表决通过。

经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

本法律意见书正本二份，具有同等法律效力。

（此页无正文，为北京市邦盛律师事务所出具的《广东伊立浦电器股份有限公司二〇〇九年第六次临时股东大会的法律意见书》之签署页）

北京市邦盛律师事务所（盖章）

经办律师（签字）：

负责人：

罗文志：_____

杨 霞：_____

杨 云：_____

二〇〇九年十二月三十一日